

أدب الاختلاف في الإسلام اجتهد الصحابة واختلفوا في عصر الرسالة دون تجاوز أو شقاق

بقلم: الأستاذ محمد عبد الشافي القوصي

والثاني: خلاف أملاه الهوى: وهذا النوع من الخلاف مذموم بكل أشكاله؛ لأن حظ الهوى غلب الحرص على تحري الحق.

والثالث: خلاف يتردد بين المدح والذم، وهو خلاف في أمور فرعية، تتردد أحكامها بين احتمالات متعددة، وهذا النوع من الاختلاف مزلة الأقدام؛ إذ يمكن فيه أن يلتبس الهوى بالتقوى، والعلم بالظن، والراجح بالمرجوح، والمردود بالمقبول.

رأي العلماء في الاختلاف:

أمّا رأي العلماء في الاختلاف،

فقد رأى ابن مسعود أن الاختلاف كله شر.

وقال السبكي: إن الاختلاف في الأصول هو بدعة وضلال. والاختلاف في الآراء والحروب، فهو حرام. والثالث: الاختلاف في الفروع.

أما ابن حزم فلم يرَ في الاختلاف شيئاً من الرحمة؛ بل اعتبره كله عذاباً.

«الاختلاف» - كما يقول الدكتور طه جابر العلواني - معناه: أن ينهج كل شخص طريقاً مغايراً للآخر في حاله أو قوله، وهنا يراد بالخلاف أو الاختلاف مطلق المغايرة في القول أو الرأي أو الحالة أو الهيئة أو الموقف.

أمّا «الجدل»: فهو المفاوضة على سبيل المنازعة والمقابلة، فإذا اشتدت خصومة المتجادلين، وأثر كل منهما الغلبة بدل الحرص على ظهور الحق ووضوح الصواب، وتعدّر أن يكون بينهما تفاهم أو اتفاق سميت هذه الحالة الشقاق، وأمّا الاختلاف الذي هو جزء من الظاهرة الطبيعية فهو ظاهرة إيجابية؛ كثيرة الفوائد، منها: أنه يتيح التعرف على جميع الاحتمالات، وفيه رياضة للأذهان، وتلاق للآراء، وتعدد للحلول.

أمّا أقسام الخلاف من حيث الدافع، فمنها:

الأول: خلاف أملاه الحق، ودفع إليه العلم، واقتضاه العقل، وفرضه الإيمان كمخالفة أهل الإيمان لأهل الكفر والشرك والنفاق.

لقد اجتهد الصحابة واختلفوا في عصر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما في واقعة بني قريظة، دون أن يجاوزوا ذلك إلى التنازع والشقاق، وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحذرهم من الاختلاف (لا تختلفوا فتختلف قلوبكم). (وإنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب).

وقد كانت هناك معالم لأدب الاختلاف في عصر النبوة، فكانوا يحاولون أن لا يختلفوا ما أمكن، وإذا اختلفوا ردوا الأمر لكتاب الله ورسوله ﷺ والالتزام بالتقوى وتجنب الهوى.

أمّا بعد وفاة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد اختلفوا في وفاته، واختلفوا في دفنه، واختلفوا في خلافته، واختلفوا حول قتال مانعي الزكاة، واختلفوا في سبي أهل الردة، وفي قسمة الأراضي المفتوحة، والمفاضلة في العطاء، وقد كان هناك اختلاف «عمرو» و«علي» في نطاق أدب رفيع، وقد خالف ابن مسعود عمر في مئة مسألة، ومع ذلك فإنَّ اختلافهم هذا ما نقص ذلك من حب أحدهم لصاحبه، وكان هناك اختلاف بين ابن عباس وزيد بن ثابت، وحتى بعد وقوع الفتن بينهم، فما نسي أصحاب الرسول فضائل أهل الفضل منهم، ولا أنستهم الأحداث الجسام مناقب أهل المناقب منهم؛

فهذا عمران بن طلحة يدخل على علي بن أبي طالب بعد أن فرغ من معركة الجمل، فيرحب به ويدنيه، ويقول: إني أرجو الله أن يجعلني الله وإياك من الذين قال الله عزَّ وجل عنهم: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الأعراف: ٤٣). ثم أخذ يسأله عن أهل بيت طلحة فردًا فردًا، وعن عثمان، وعن أمهات أولاده. وبعد وفاة علي وصف ضرار بن حمزة الكناني عليًا لمعاوية، فبكى معاوية، وقال: هكذا كان أبو الحسن، وقد اتسم الاختلاف في عهد الخلافة الراشدة بسِمَات، منها:

أنهم كانوا يتحاشون الاختلاف، وإذا وقع، فقد كانوا يقفون عند الحدود، ويسارعون للاستجابة للحق، وقد كانت أخوة الإسلام بينهم أصلًا من أصول الإسلام المهمة.

وكانت الاختلافات في مسائل الفروع، وكانت دراستهم لاستدراكات بعضهم على بعض على أنها معونة يقدمها المستدرِك، أمّا التابعون من أمثال: سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح،

وطاوس، والحسن البصري، وعلقمة، وغيرهم، فكانوا يمارسون الفتوى والاجتهاد بمشهد من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذين تلقوا العلم عنهم، وتربوا على أيديهم، وتأدبوا بآدابهم، وتأثروا بمنهجهم، فما خرجوا عن آداب الصحابة في الاختلاف عندما اختلفوا.

لكن الاختلاف السياسي كان له أثره في الاختلافات الاعتقادية والفقهية؛ فبعد مقتل الخليفة عثمان انتقلت الخلافة للكوفة والشام، حيث كان العراق بيئة خصبة لتفاعل الأفكار السياسية وتصديرها إلى جهات مختلفة؛ ففيه نشأ التشيع والجهمية والمعتزلة والخوارج وأهل الأهواء والبدع، وبدؤوا في وضع الحديث وتأليف القصص ذات المغزى السياسي. هذه الأمور جعلت الفقهاء يضعون من الشروط لقبول السنن والأخبار ما لم يكن من سبقهم يلتفت إليها، فقد كان في العراق مدرسة الرأي التي تشتهر بالقياس، أمّا المدينة فكانوا لا يأبهون بالعلل إلا حين يعيهم الوصول إلى نص أو أثر، وهناك الكثير من المناظرات التي تبين وجود آداب عامة للاختلاف، التزمها الجميع؛ كمناظرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج التي أدت إلى استجابة الكثيرين منهم

للحق، وحينما ذكروا بالقرآن تذكروا رغم استحلالهم لدماء مخالفينهم.

لقد اشتهر عدد من المذاهب الفقهية بعد عصر الصحابة، من هذه المذاهب: مذهب الحسن البصري، ومذهب أبي حنيفة، ومذهب الأوزاعي، ومذهب سفيان الثوري، ومذهب الليث بن سعد، ومذهب مالك، ومذهب سفيان بن عيينة، ومذهب الشافعي، ومذهب أحمد بن حنبل.

فالاختلاف بين مدرسة سعيد بن المسيب التي قامت على فكر الصحابة وآثارهم، ومدرسة إبراهيم النخعي التي اعتمدت الرأي إن غاب الأثر؛ وكان لذلك أثره في مناهج المدرستين.

فمنهج أبي حنيفة كان الأخذ بكتاب الله ثم سنة رسول الله والآثار الصحاح عنه، ثم قول الصحابة، فإذا انتهى الأمر عند التابعين، فهو يجتهد كما اجتهدوا.

أمّا (منهج مالك) فكان الأخذ بنص الكتاب العزيز وبظاهره، ثم بدليله، ثم بمفهومه ثم ببيته، ومن سنة رسول الله هكذا، ثم الإجماع، ثم القياس، ثم عمل أهل المدينة، ثم الاستحسان ثم الحكم بسد الذرائع، ثم المصالح المرسلة، ثم قول

الصحابي، ثم مراعاة الخلاف، ثم الاستصحاب، ثم شرع من قبلنا.

أما (منهج الشافعي) فقد كان يرى أن القرآن والسنة سواء في التشريع، فإن لم يكن فقياس عليهما، ولا يقاس أصل على أصل، وقد أبطل الاستحسان والمصالح المرسلة.

أما (منهج أحمد بن حنبل) فكان يأخذ بالنصوص من القرآن والسنة، ثم فتوى الصحابة، ثم القياس، ثم سد الذرائع.

أما (منهج أبي داود الظاهري) فكان التمسك بظواهر القرآن والسنة، ويستدل بالإجماع الواقع في عصر الصحابة فقط، ولا يعمل بالقياس ما لم تكن العلة منصوصة ومقطوعة بوجودها ويحرم الاستحسان، ويحرم العمل بشرع من قبلنا، ولا يحل العمل بالرأي.

إن محاولة الدفاع عن آراء الأئمة والتشبث بها والانشغال بذلك عن الكتاب والسنة كان من أبرز دواعي الاختلاف السيئ الذي لم تهدف إليه الأئمة أنفسهم، وقد أبعد هذا المتأخرين من المسلمين عن معالي الأمور، وشغلهم بالفروع فوق ما تستحق من الاهتمام.

لقد كان الاختلاف أمراً طبيعياً في عهد النبوة، لأنه دليل على واقعية هذا الدين، وقد كان الاختلاف تحريماً للحق، ورغبة في إصابة قصد الشارع للأحكام. ولكن ظهور مدرستي: «الكوفة» و«البصرة» - كبيئة حقيقية لتفاعل الأفكار السياسية، وتعدد الفرق المختلفة - أدى إلى تعدد المناهج العقلية والفكرية، وأصبح لكل فرقة منطلقات وقواعد لتعاملها مع النصوص، وتفسير المصادر، وموقفها من القضايا المختلفة.

أسباب الاختلاف

وقد كانت هناك أسباب للاختلافات الفقهية بين الفقهاء في عصر الفقهاء، منها: أسباب تعود إلى اللغة، وذلك راجع إلى اشتراك اللفظ الواحد في أكثر من معنى، وورود تراكيب بين الحقيقة والمجاز.

ومنها: أسباب تعود إلى رواية السنن، فقد لا يصل الحديث إلى مجتهد ما، وأحياناً يصل إليه، ولكن يرى فيه علة، وقد يصل بألفاظ مختلفة، وقد يسمع جزءاً من الحديث، وقد لا يعلم بناسخ الحديث، أو مخصص لعامه، أو مقيد لمطلقه.

ومنها: أسباب تعود لقواعد أصولية، وضوابط الاستنباط، مثل: المصالح المرسلة، وسد

الذرائع، والاستحسان، والاستصحاب، والعرف، وغيرها.

لقد اختلفت الأمة في كثير من الأمور الاجتهادية، وهم جميعاً على الهدى، مادام الاختلاف لم ينجم عن هوى أو شهوة أو رغبة في الشقاق، فقد كان بعضهم يقرأ البسملة، وبعضهم لا يقرأها، وهذا لم يمنع بعضهم أن يصلي خلف بعض. فهذا هو الإمام مالك قد وضع خبرته في كتاب الموطأ، ولكنه نهى المنصور أن يجمع الناس عليه، أمّا الليث بن سعد، فقد بعث برسالة إلى الإمام مالك ذكر فيها بعض أوجه الاختلاف بينهما في أدب جم، وقد التقى الإمام مالك مع الإمام أبي حنيفة، وقد أثنى كل واحد منهما على صاحبه. ورغم اختلاف المذهبين، فقد ذهب محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة ومدون مذهبه إلى المدينة، ولازم الإمام مالك ثلاث سنين، سمع منه الموطأ، ولم يمنعه اختلاف مذهبه عن ذلك، وقد قال محمد بن الحسن عن الشافعي: إنه ما كان أحد يخالفنا فيثبت خلافه علينا إلا الشافعي.

لقد انتهى الاجتهاد بعد القرن الرابع، ففي

القرن الرابع كان أهل العلم يشتغلون بالحديث، ويتلقون من حديث رسول الله، وآثار أصحابه، ولا يحتاجون معه لشيء آخر، فإذا لم يكف ذلك رجعوا إلى كلام من سبقهم من الفقهاء، فكانوا ينسبون للمذاهب، ولكن مع مجيء القرن الخامس، ونتيجة للفصام بين «القيادة السياسية» و«القيادة الفكرية» ظهرت ممارسات سياسية غير إسلامية، وظهر فقه نظري افتراضي لا مساس له بقضايا الناس، وتحول الفقه من وسيلة لضبط حياة الناس ووقائعها بضوابط شرعية إلى وسيلة لتدبير الواقع المطلوب، ويكفي أن ظهر باب من أبواب الفقه عرف بـ«باب المخارج والحيل» ونظراً لتغير الأوضاع وتبدل النفوس من الصالح إلى السوء، فقد رأى بعض العلماء أنه يجب اتباع التقليد؛ حتى يتم التخلص من فقهاء السلطان، حتى اعتبروا تقليد الأئمة الأربعة، والتزام أقوالهم والتخريج عليها ضماناً واقعية من الاجتهادات المنحرفة التي تصدر عن غير أهل الورع من حملة العلوم الشرعية خدمة للأغراض، وتحقيقاً للرغبات.

ومن هنا بدأ إهمال الناس للكتاب الكريم وعلومه والسنة وفنونها؛ فركدت حركة الفكر، وزويت شجرة الاجتهاد، وانتشرت الفتن، وعم

الجهل، وشاعت الخرافات، فاتخذت أشكالاً مختلفة؛ مما أفسح المجال أمام الغزاة ليكتسحوا الحضارة الإسلامية.

وعندما قامت النهضة الأوروبية الحديثة وجد الأوروبيون أنه لم يبقَ من مقومات الحضارة الإسلامية الحقيقية شيء يذكر؛ فالعقيدة خاملة، وإيمان الكثيرين مزعزع، والسلوك منحرف، والاستقامة معدومة، والفكر جامد، والاجتهاد معطل، والفقهاء مفقود، والبدع قائمة، والسنة نائمة، فاستغلوا الفرصة، وسيطروا على البلاد، وامتلكوا أزمة العباد، وقد عرفوا مكنن فضل هذه الأمة؛ فوجهوا الاهتمام إلى وضع برامج التعليم وبناء مؤسساته بالطريقة التي تضمن لهم تغيير أفكار المسلمين؛ حتى تصبح مهياة لقبول الأوضاع والأفكار العالمية الجديدة، فوضعوا جميع العراقيل أمام التعليم الإسلامي.

سبيل النجاة

وسبيل النجاة في هذا يتمثل في ضرورة تعديل مسار الفكر لدى المسلمين، بحيث نعالج الأزمة الفكرية التي تبرز من خلال انهيار مؤسسات الأمة، وانعدام منظماتها، وتدني مستوى الوعي والمعرفة

والتربية في أبنائها، وتفكك علاقاتها، وانحراف الكثرة من قيادتها، وإحباط المحاولات الخيرة للنخبة الصالحة من أبنائها، ولتحقيق هذا، ينبغي أن نتنبه لعدة أمور:

- لا بدَّ من إدراك الشباب أن الأخذ عن القرآن والسنة بمبادرات فردية فيه الكثير من المحاذير، فلا بدَّ من الاستعداد السابق ثم التزود لذلك بأدواته.

- لا بد من التنبيه إلى أن هذه الشريعة أنزلت لتسعد الناس في الدارين.

- إن من واجبات الجميع أن يدرك أن أخوة الإسلام، ووحدة صفوف المسلمين المخلصين والحفاظ عليها من أهم الفرائض وأخطرها.

- إن البارئ سبحانه قد شرع للناس تأدية العبادات في كثير من الأمور على درجات تتنوع بين الأفضل والاختيار والجواز، ومن هنا يجب أن نعرف أن طاقات الناس مختلفة وقدراتهم متباينة.

- لا بد من معرفة أسباب اختلاف السلف الصالح، ليكون ذلك من بواعث التمسك بآداب الاختلاف.
